

grt-proc-7000-retention-of-personal-data-en-released-in-mcl-es-419-davara-v1

policies/global/grt-proc-7000-retention-of-personal-data-en-released-in-mcl-es-419-davara-v1.docx

Título local: Procedimiento operativo estándar sobre la retención de datos personales

OBJETIVO

El objetivo de este documento es garantizar que los datos personales (tal y como se definen a continuación) no se conserven durante más tiempo del necesario para alcanzar los fines para los que fueron recopilados inicialmente, de conformidad con los requisitos de la legislación de la UE en materia de protección de datos.

ÁMBITO

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de Grünenthal en la sede central de Grünenthal. También establece los principios y normas para todos los procedimientos operativos estándar locales de las filiales de Grünenthal, de conformidad con todas las leyes de privacidad de datos aplicables.

RESPONSABILIDADES

Esta sección proporciona información sobre las funciones implicadas en el proceso descrito.

Función

Responsabilidad

Departamento responsable del tratamiento de datos personales (todos los empleados)

Identificar y marcar cualquier dato personal que obre en su poder (como los datos contenidos en correos electrónicos, archivos, notas u otros medios) y eliminar dichos datos una vez que se hayan cumplido los fines iniciales para los que fueron recopilados, o cuando ya no sean aplicables los plazos legales de conservación de datos, de acuerdo con el enfoque basado en el riesgo definido en la sección 5.3 del presente SOP.

Coordinadores de protección de datos (empleados designados que actúan como enlace entre el área funcional y el equipo de privacidad de datos)

Coordinar las actividades de eliminación de datos realizadas por los compañeros del área funcional correspondiente, con el apoyo del equipo de privacidad de datos.

Equipo de Privacidad de Datos (formado por colegas de Cumplimiento Global, TI Global, Legal Global y el responsable externo de protección de datos)

Presta apoyo a todas las áreas funcionales en sus actividades de eliminación de datos personales, según sea necesario.

Aprueban las excepciones a los periodos de retención de datos predefinidos, si procede.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Términos

Definición/Explicación

Datos Sujeto (persona afectada)

Persona física que puede identificarse, directa o indirectamente, en particular mediante referencia a un identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea, o a uno o varios factores específicos a los físicos, fisiológicos, genéticos,

Términos

Definición/Explicación

identidad física, xml-ph-0003@deepl.internal fisiológica, xml-ph-0004@deepl.internal genética,

Datos personales

Cualquier información relacionada con un interesado.

El término «cualquier información» se refiere a cualquier tipo de dato que pueda atribuirse, directa o indirectamente, a una persona física, como el nombre, la edad, la profesión, el cargo en la empresa, los datos de contacto personales o profesionales, las opiniones, los datos personales seudonimizados (tal y como se definen a continuación), las imágenes, las grabaciones de vídeo o audio, los datos relativos a la salud, etc.

Categorías especiales de datos personales

Datos personales que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o

filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos con el fin de identificar de manera única a una persona física, los datos relativos a la salud o los datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

Datos personales seudonimizados

Datos personales que ya no pueden atribuirse a un interesado específico sin el uso de información adicional, siempre que dicha información adicional se mantenga por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas para garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.

Tratamiento de datos personales (o actividad de tratamiento)

Cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por medios automatizados o no, como la recopilación, el registro, la organización, la estructuración, el almacenamiento, la adaptación o la modificación, la recuperación, la consulta, el uso, la divulgación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, la alineación o la combinación, la restricción, la supresión o la destrucción.

Periodo de conservación de los datos

Plazo durante el cual los datos personales pueden ser tratados y almacenados legalmente. Una vez expirado este plazo, los datos personales deben ser eliminados.

Semana de inventario de datos personales

Semana designada por GRT para facilitar la identificación y eliminación de los datos personales que ya no son necesarios para alcanzar los fines para los que fueron recopilados.

Herramienta de clasificación de datos

Hoja de cálculo Excel que proporciona un enfoque racional para evaluar el nivel de prioridad de eliminación de cada conjunto de datos.

RGPD

El Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 establece las normas para la protección de datos personales en la

Términos

Definición/Explicación

Unión Europea y los mercados del Espacio Económico Europeo.

2B Advice PRIME

Registro de actividades de tratamiento de datos personales de GRT.

La información se introduce en este registro completando una encuesta en línea que está conectada con el software.

El registro está disponible en el <http://2bsecure.grtgroupp.com/>

GRT

Abreviatura de «Grünenthal».

PROCESO

Antecedentes

Los datos personales solo pueden recopilarse para cumplir fines específicos, predefinidos y legítimos (por ejemplo, relacionados con las actividades comerciales de GRT). Cuando los datos personales ya no sean necesarios para alcanzar estos fines, deberán eliminarse.

El almacenamiento de datos personales durante un período de tiempo indefinido, «por si acaso» se necesitan en el futuro, no está permitido por las leyes de protección de datos de la UE.

Los datos personales almacenados durante más tiempo del necesario están expuestos a posibles usos indebidos y amenazas para la seguridad, como ciberataques o errores internos. Cuando estas amenazas se materializan, pueden causar un daño significativo a los derechos y libertades de las personas afectadas (véase «SOP sobre el tratamiento de las violaciones de datos personales»). También pueden exponer a GRT a riesgos reputacionales, legales y financieros.

En la medida en que las leyes aplicables no definan normas sobre la limitación del almacenamiento para una actividad de tratamiento concreta, GRT debe establecer sus propios periodos de conservación de datos

basándose en motivos justificados.

Como empresa farmacéutica dedicada a la investigación, GRT trata datos personales de un gran número de personas, como profesionales sanitarios, pacientes o empleados. La definición y la aplicación efectiva de los períodos de conservación de datos tienen por objeto garantizar la protección adecuada de los derechos de privacidad de estas personas.

Si bien todas las áreas funcionales deben observar y aplicar continuamente las rutinas de eliminación de datos personales, GRT ha organizado además una «Semana de inventario de datos personales» para facilitar la identificación y eliminación de datos personales. En particular, esta semana debería servir para:

Identificar los principales conjuntos de datos personales tratados por cada área funcional.

Evaluar si los datos en cuestión siguen siendo necesarios para alcanzar los fines iniciales para los que fueron recopilados o si existe la obligación legal de conservarlos.

Poner en marcha la eliminación segura de los datos personales que ya no sean necesarios para alcanzar estos fines cuando su conservación no sea exigida por la ley.

Identificación de datos personales

Los requisitos de eliminación de datos, regulados por este SOP, se aplican únicamente a los datos personales. Los datos no personales, como los indicadores empresariales, la información financiera o los datos totalmente anonimizados, no se ven afectados por este SOP.

«Datos personales» se refiere a cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable. El término «cualquier información» debe entenderse literalmente y se refiere a todo tipo de datos que puedan vincularse a una persona.

Algunos ejemplos de datos personales son:

Nombre, edad, profesión, cargo en la empresa, datos de contacto personales o profesionales, datos relativos a la salud, etc.

Imágenes o grabaciones de vídeo/audio en las que se puede identificar a una persona.

Declaraciones u opiniones proporcionadas por una persona

Datos personales disponibles públicamente

Datos personales seudonimizados (por ejemplo, datos «codificados con clave» que solo pueden vincularse a identificadores indirectos de una persona física, como el número de identificación de un paciente o la dirección IP).

Todos los tipos de datos personales tratados en el contexto de las actividades de GRT, independientemente de la sensibilidad o criticidad de dichos datos, entran en el ámbito de aplicación de la «Semana del inventario de datos personales» y del presente procedimiento operativo estándar.

Estos datos pueden estar almacenados en sistemas, herramientas, servidores, dispositivos locales (como computadoras portátiles, teléfonos móviles o memorias USB), bandejas de entrada de correo electrónico, plataformas de chat, archivos físicos, cuadernos, etc.

Evaluación de si los datos personales deben eliminarse y cuándo

Identificación de los periodos de conservación de los datos

El periodo durante el cual se pueden tratar los datos personales se determina generalmente por dos factores acumulativos:

Los fines iniciales para los que se recopilaron los datos personales, y

Cualquier requisito legal o reglamentario aplicable para la conservación de los datos personales

Los datos personales solo pueden conservarse y tratarse en la medida en que sean necesarios para cumplir los fines iniciales para los que fueron recopilados, a menos que exista una base jurídica u obligación de conservar los datos más allá de dichos fines. Cuando las leyes aplicables no definan normas sobre la limitación del almacenamiento, GRT deberá establecer sus propios periodos de conservación de datos basándose en motivos justificados. Esta norma se aplica a todo tipo de actividades relacionadas con los datos personales.

Los periodos de conservación de datos deben definirse y documentarse siempre en el registro de actividades de tratamiento de GRT «2B Advice PRIME», antes de que comience dicha actividad, de conformidad con el procedimiento operativo estándar sobre el «Tratamiento de datos personales».

Tratamiento de los periodos de conservación de datos caducados

Una vez que expiran los periodos de retención de datos predefinidos, se deben eliminar todos los datos personales en cuestión. El proceso de eliminación implica el borrado de todas las copias que contienen datos personales, ya sean archivos digitales o copias impresas, de los sistemas activos y de respaldo.

Cuando los datos no puedan borrarse de inmediato, se debe definir un plan de prioridad de eliminación que determine los datos personales que deben eliminarse con mayor prioridad. El factor clave de dicho plan debe ser siempre el potencial daño a los derechos de privacidad de las personas afectadas.

El plan de prioridad de eliminación debe definirse con la ayuda de la «Herramienta de clasificación de datos personales de GRT», teniendo en cuenta los siguientes criterios:

La naturaleza de los datos personales (si se trata de datos sensibles, como las categorías especiales de datos personales).

Los tipos de interesados afectados por la actividad de tratamiento (por ejemplo, si se considera que se encuentran en una situación vulnerable, como los niños).

Las características de la actividad de tratamiento (por ejemplo, si ya no existe base legal para el tratamiento de los datos).

El entorno normativo (por ejemplo, si la actividad de tratamiento se refiere a aspectos que los reguladores consideran altamente intrusivos, como el seguimiento del comportamiento en línea o el uso de datos personales para actividades de elaboración de perfiles o predicción).

La accesibilidad de los datos (por ejemplo, si los datos están disponibles para un gran número de personas, forman parte de un sistema de archivo o si las personas solo pueden ser identificadas a través de identificadores indirectos, como datos personales seudonimizados).

La ubicación de los datos personales (por ejemplo, si los datos personales se encuentran en un tercer país fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo).

A continuación, la herramienta aconsejará sobre el nivel de prioridad de eliminación y las medidas que deben tomarse:

Prioridad de eliminación

Acción

Baja prioridad

Los datos deben eliminarse sin demora injustificada, pero en cualquier caso a más tardar dieciocho meses después de que expiren los períodos de conservación.

Prioridad media

Los datos deben eliminarse sin demora injustificada, pero en cualquier caso a más tardar doce meses después de que expiren los períodos de retención.

Alta prioridad

Los datos deben eliminarse sin demora injustificada, pero en cualquier caso a más tardar seis meses después de que expiren los períodos de retención.

Cabe señalar que los datos personales tratados por terceros siguiendo las instrucciones de GRT (por ejemplo, los proveedores de servicios que actúan como encargados del tratamiento) también deben eliminarse, de conformidad con los plazos de conservación de datos aplicables.

La definición de la prioridad de eliminación, así como el proceso de eliminación en sí, deben ser coordinados por el empleado/departamento correspondiente que procesa los datos, con la ayuda del coordinador de protección de datos designado y el equipo de privacidad de datos.

Eliminación de datos personales

Los datos personales deben eliminarse de forma rápida y segura. Los datos deben eliminarse por completo (también de los archivos de respaldo o en papel, con la ayuda de personal especializado, como el de TI).

Cuando se eliminen datos personales, el empleado/departamento que coordine el proceso, con la ayuda del coordinador de protección de datos y el equipo de privacidad de datos, deberá documentar los siguientes detalles en la «Plantilla para la eliminación de datos personales»:

Descripción de los datos personales eliminados, incluidos los tipos de interesados y las categorías de datos en cuestión.

Las ubicaciones o medios de almacenamiento de los que se eliminan los datos personales.

Los nombres de todas las personas que participan en el proceso de eliminación.

La fecha en que se eliminan los datos.

Metodología utilizada para eliminar los datos personales.

Excepciones a los plazos de conservación de datos.

Los periodos de conservación de datos predefinidos solo pueden modificarse si lo aprueba el equipo de privacidad de datos, en los siguientes casos:

Los datos se procesan posteriormente con fines de archivo de interés público, investigación científica o histórica o fines estadísticos

Los datos se procesan posteriormente por otros motivos definidos en la ley, como la defensa o el establecimiento de reclamaciones legales, o cuando lo exija un tribunal

En cualquier caso, se deben adoptar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger adecuadamente los datos personales.

Los datos personales que se hayan recopilado para un fin específico e inicial no podrán utilizarse para un fin diferente si no se cumplen los requisitos establecidos en esta sección.

PLANTILLAS Y FORMULARIOS NECESARIOS PARA EL PROCESO

Herramienta de clasificación de datos personales de GRT

Directrices para la Semana del Inventario de Datos de GRT

Hoja informativa sobre la semana del inventario de datos personales

Plantilla para la eliminación de datos personales

REFERENCIAS

./.

ÍNDICE HISTÓRICO

N.º de revisión

Descripción de los cambios

Nuevo documento

9. Apéndice: México.

9.1 Objetivo.

El presente Apéndice tiene por objeto adaptar la Política Global que regula el procedimiento operativo estándar sobre la retención de datos personales a la normativa mexicana en materia de protección de datos personales.

Ámbito

El presente Apéndice y los procedimientos que en él se establecen serán aplicables cuando por motivo del territorio de origen de los datos, los efectos del tratamiento o cualquier otro criterio previsto en la legislación aplicable o en el derecho internacional, resulte aplicable la normativa mexicana en materia de protección de datos personales.

Este Apéndice deberá de ser complementado con las políticas locales en materia conservación y eliminación datos personales adoptadas por las filiales de GRT, en particular por Grünenthal de México, S.A. de C.V., las cuales desarrollan con mayor detalle los roles, procedimientos y metodologías necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa mexicana.

Responsabilidad

Los roles, obligaciones y facultades establecidos en el segmento 3 Responsabilidades de las políticas globales son aplicables de manera íntegra en México. La única distinción es que, en lugar del Equipo Global de Privacidad de Datos, dichas funciones serán asumidas por el Equipo de Protección de Datos de la filial correspondiente.

9.5 Proceso

9.5.1. Antecedentes.

Lo dispuesto en el segmento 5.1 Antecedentes de las Políticas Globales es aplicable en México, ya que la prohibición de conservar información por tiempo indefinido o “por si acaso” esta también prevista en la normativa mexicana.

9.5.2. Identificación de datos personales.

El procedimiento y lo establecido en el segmento 5.2. Identificación de datos personales va en concordancia con lo establecido por la normativa mexicana, por lo cual se puede adoptar de manera íntegra.

9.5.3. Evaluación de si los datos personales deben eliminarse y cuándo.

9.5.3.1. Identificación de los periodos de conservación de los datos.

El proceso establecido en este subsegmento se debe de adoptar en México, con las siguientes modificaciones:

Se añadirá, como factor adicional a considerar para determinar el periodo de conservación, la prescripción de las acciones legales que pudieran estar relacionadas con la relación en virtud de la cual se trataron los datos personales (Por ejemplo, en caso de que los datos se refieran a la remuneración de un trabajador, deberán conservarse hasta que prescriba la acción legal correspondiente).

9.5.3.2. Tratamiento de los periodos de conservación de datos caducos.

El proceso establecido en el segmento 8.5.3.2 Tratamiento de los periodos de conservación de datos caducos, que prevé un periodo adicional de conservación para datos cuya retención GRT ya no puede justificar, no es aplicable en México. En consecuencia, toda la información cuya conservación no pueda ser legalmente justificada deberá eliminarse de manera inmediata.

9.5.4. Eliminación de datos personales.

El proceso establecido en el segmento 5.4 Eliminación de datos personales deberá adoptarse en México con la única modificación de que el Equipo de Protección de Datos de la filial será el encargado de asistir en este proceso, en lugar del Equipo de Privacidad de Datos.

9.5.5. Excepciones a los plazos de conservación de datos.

El proceso para predefinir un periodo de conservación deberá adoptarse con las siguientes modificaciones:

El nuevo periodo de conservación deberá ser aprobado por el Equipo de Protección de Datos de la filial correspondiente.

Se suprimen los casos que facultan el requerimiento de un nuevo periodo de conservación, por no ser aplicables en México.

8.6. Plantillas y Fomularios.

Para la aplicación de este Apéndice deberá de considerar también los siguientes documentos.

Política de Conservación, Bloqueo y Cancelación de Datos Personales de Grünenthal de México, filial de GRT en la región.